TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
1ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 1ª DICE

1. Processo nº:	10617/2025
2. Classe/Assunto:	**15.**EXPEDIENTE **1.**EXPEDIENTE - QUE VERSA SOBRE SUPOSTAS IRREGULARIDADES REFERENTE AOS CONTRATOS Nº 25/2023, 11/2023 E 02/2024, FIRMADOS COM A EMPRESA MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. - CNPJ: 14.092.519/0001- 51 E MONTANA SEGURANÇA PRIVADA LTDA - CNPJ: 19.200.109/0001-09
3. Responsável(eis):	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS - CPF: 89862902191
4. Origem:	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
5. Órgão vinculante:	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
6. Distribuição:	PRIMEIRA RELATORIA

7. RELATÓRIO TÉCNICO Nº 65/2025-1DICE

7.1. INTRODUÇÃO

Trata-se de Relatório Técnico acerca de Representação Administrativa protocolada nesta Corte (P03 do evento 2), que noticia possíveis irregularidades em contratações realizadas pelo Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins – DETRAN/TO com as empresas Montana Assessoria Empresarial Ltda. e Montana Segurança Privada Ltda.

7.2. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES

7.2.1. A representação administrativa descreve, no âmbito do DETRAN/TO, potenciais irregularidades relacionadas a contratações decorrentes de dispensa emergencial (contrato 25/2023), pregão eletrônico (contrato 2/2024) e adesão a Atas de Registro de Preços (contrato 41/2023). Os indícios apresentados concentram-se nos processos a seguir:

(I) Processo Administrativo nº 276/2023 – contrato nº 025/2023 (Montana Assessoria Empresarial Ltda.) – Dispensa emergencial

7.2.2. Segundo a representação, a contratação emergencial firmada pelo DETRAN/TO para serviços de limpeza, conservação, manutenção predial, copa, jardinagem e controle de pragas apresenta os seguintes problemas:

- Justificativa de emergência considerada insuficiente ou não plausível;
- Ausência de medições, relatórios de fiscalização e atestes nos sistemas de controle;
- Divergência entre o valor contratado (R$ 4.025.662,44) e os valores efetivamente empenhados (R$ 5.000.456,99), indicando possível pagamento acima do pactuado;

(II) Processo Administrativo nº 202232470001078/2022 – Pregão Eletrônico nº 084/2023 – contrato nº 2/2024 (Montana Assessoria Empresarial Ltda.)

7.2.3. No que se refere à contratação decorrente de pregão eletrônico nº 084/2023 (contrato 2/2024) para serviços de limpeza e conservação predial, a representação aponta as seguintes irregularidades:

- Ausência de termos aditivos publicados, embora haja continuidade da prestação dos serviços;
- Emissão de empenhos em montante superior ao valor contratado (R$ 6.964.857,86 contra R$ 5.999.944,61), sugerindo possível pagamento a maior;

- Falta de registros de medições, atestes e documentos de fiscalização no SICAP-LCO.

(III) Processo Administrativo nº 247/2023 – Adesão à Ata de Registro de Preços – contrato nº 41/2023 (Montana Segurança Privada Ltda.)

7.2.4. Quanto à contratação para vigilância patrimonial armada, firmada mediante adesão a Ata de Registro de Preços (contrato 41/2023), a representação elenca os seguintes questionamentos:

- Adesão sem demonstração documental da vantajosidade;
- Ausência de medições, relatórios e documentos comprobatórios da execução dos serviços;
- Falta de informações sobre aditivos no SICAP-LCO e inexistência de comprovação da regularidade da continuidade dos serviços.

7.3. ANÁLISE DOS PONTOS QUESTIONADOS

(I) Análise – Processo Administrativo nº 276/2023 – Dispensa Emergencial – contrato nº 25/2023 (Montana Assessoria Empresarial Ltda.)

7.3.1. Registra-se, inicialmente, que a contratação questionada já foi objeto de análise específica nesta Corte de Contas, com exame detalhado dos mesmos pontos ora suscitados. A matéria foi tratada no âmbito do Expediente nº 8090/2023, iniciado pela Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia (CAENG).

7.3.2. Nesse sentido, o Expediente nº 8090/2023 foi concluído pela 1ª Relatoria por meio do **Despacho nº 675/2025** (evento 34 do Expediente 8090/2023), que acolheu integralmente a *Análise de Defesa nº 83/2025 da CAENG* (evento 33 do Expediente 8090/2023) e reconheceu o exaurimento da finalidade do expediente. No referido Despacho, o Relator consignou que as manifestações técnicas e os esclarecimentos apresentados pelo gestor permitiam o encerramento do acompanhamento, **não havendo razões para autuação como Representação**, sem prejuízo de nova análise caso surgissem elementos adicionais.

7.3.3. A despeito das análises já realizadas no âmbito do Expediente nº 8090/2023, a representação trouxe como fato novo a alegação de que os valores executados no contrato 25/2023 (P01 do evento 3) seriam superiores ao montante originalmente pactuado. Sustenta ainda que, embora o contrato tenha sido firmado no valor de R$ 4.025.662,44, os pagamentos alcançaram o montante de R$ 5.000.456,99.

7.3.4. Contudo, ao se proceder à verificação no Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado (SIAFE)[1], constatou-se que tal informação não se confirma, uma vez que os pagamentos realizados no exercício de 2023 e no exercício de 2024 somam R$ 3.587.346,13, montante inferior ao valor contratual.

7.3.5. Assim, não houve execução acima do pactuado, verificando-se, ao contrário, que o total pago permaneceu aquém do limite estabelecido no contrato nº 25/2023.

(II) Análise – Processo Administrativo nº 202232470001078/2022 – Pregão Eletrônico nº 084/2023 – contrato nº 002/2024 (Montana Assessoria Empresarial Ltda.)

7.3.6. No tocante às alegações referentes à contratação decorrente do Pregão Eletrônico nº 84/2023, verificou-se, em consulta ao SIAFE-TO, que os valores executados superam significativamente o valor originalmente contratado.

7.3.7. Embora o contrato nº 2/2024 (P02 do evento 3) tenha sido firmado no montante global de R$ 5.999.944,61, os registros financeiros demonstram que, no exercício de 2024, foram executados R$ 5.964.924,86, enquanto no exercício de 2025 já se encontram registrados pagamentos no valor de R$ 4.960.017,31, totalizando um montante de R$ 10.924.942,17. Trata-se, portanto, de execução financeira substancialmente superior ao limite contratual, sem que haja, até o momento, justificativa formal ou instrumento contratual que ampare tal excedente.

7.3.8. A fim de verificar se eventuais termos aditivos poderiam justificar a ampliação do valor originalmente pactuado, procedeu-se à análise dos documentos disponíveis no SICAP-LCO (ID 734730), especialmente no registro correspondente ao contrato nº 002/2024 (P02 do evento 3). Todavia, não foi localizado qualquer Termo Aditivo referente à revisão, a acréscimo quantitativo ou a prorrogação contratual que pudesse conferir cobertura jurídica aos pagamentos realizados acima do valor inicial.

7.3.9. A ausência desses documentos no SICAP-LCO indica, em tese, a possibilidade de execução de despesa sem cobertura contratual válida, situação que contraria os princípios da legalidade, motivação e formalização das contratações públicas, além de afrontar os artigos 57[2], 60[3] e 61[4] e 65[5] da Lei nº 8.666/1993.

7.3.10. Diante disso, a divergência entre o valor contratado e o montante executado, aliada à inexistência de termos aditivos publicados ou registrados nos sistemas oficiais, revela indício de irregularidade, recomendando-se o aprofundamento da instrução mediante diligência ao DETRAN/TO para apresentação:

- Dos eventuais termos aditivos de prorrogação ou revisão contratual;
- Das justificativas para a continuidade dos pagamentos; e
- Das medições, atestes e documentos de fiscalização que embasaram a liquidação das despesas.

(III) Análise –Processo Administrativo nº 247/2023 – Adesão à Ata de Registro de Preços – contrato nº 041/2023 (Montana Segurança Privada Ltda.)

7.3.11. Em relação ao contrato nº 041/2023 (P03 do evento 3), firmado mediante adesão à Ata de Registro de Preços para prestação de serviços de vigilância patrimonial armada (P04 do evento 3), procedeu-se à consulta ao SICAP-LCO (ID 733092), bem como ao Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado – SIAFE-TO, a fim de verificar os pagamentos efetuados e a existência de cobertura contratual correspondente.

7.3.12. Nesse sentido, constatou-se que, no exercício de 2023, foram pagos à empresa contratada R$ 512.963,93; em 2024, R$ 2.922.584,79; e, no exercício de 2025, encontram-se registrados pagamentos no valor de R$ 2.095.288,36, totalizando R$ 5.530.837,08.

7.3.13. Da análise do SICAP-LCO (ID 733092), verifica-se que os documentos relativos à fase interna da Adesão a Ata de Registro de Preços — tais como Termo de Referência, justificativas, aceite do fornecedor, anuência do gerenciador, mapa de preços e parecer jurídico — encontram-se devidamente inseridos no sistema, garantindo a completude da instrução preparatória.

7.3.14. Contudo, à semelhança do constatado na contratação analisada no item II (contrato nº 002/2024), não há registro de Termo Aditivo referente à prorrogação, acréscimo quantitativo ou revisão contratual que possa justificar a continuidade dos pagamentos ao longo dos exercícios de 2024 e 2025.

7.3.15. Assim, da mesma forma do tópico anterior, há necessidade de diligência junto ao Departamento Estadual de Trânsito para que sejam apresentados, caso haja:

- Eventuais termos aditivos de prorrogação ou reajuste;
- Justificativas para a continuidade dos pagamentos; e
- Medições, atestes e demais documentos de fiscalização que embasaram a liquidação das despesas.

7.4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Diante do exposto, sugere-se ao Conselheiro Titular da Primeira Relatoria a cientificação do gestor do Departamento Estadual de Trânsito – José Wilson Saboia Neto (CPF: 031.604.051-76) — para, com fulcro no art. 202[6] do Regimento Interno, Determinar ao DETRAN/TO para que, no prazo estabelecido pela 1ª Relatoria, encaminhe:

a) Os eventuais Termos Aditivos referentes aos contratos nº 002/2024 e nº 041/2023, itens II e III deste relatório;

b) As justificativas formais para a continuidade dos pagamentos realizados nos exercícios de 2024 e 2025 referentes aos contratos 02/2024 e 041/2023, itens II e III deste relatório; e

c) As medições, atestes e demais documentos que embasaram a liquidação das despesas referentes aos contratos nº 002/2024 e 041/2023, itens II e III deste relatório;

---

[1] SIAFE – TO 2023/2024

[2] Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

II - À prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;

[3] Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem.

Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento.

[4] Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais.

§ 1º A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração na mesma data de sua assinatura para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus.

[5] Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - Unilateralmente pela Administração:

a) Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - Por acordo das partes:

a) Quando conveniente a substituição da garantia de execução;

b) Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

c) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

d) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

[6] Art. 202 - O Relator, o Tribunal Pleno e as Câmaras determinarão as diligências que se fizerem necessárias, objetivando a adoção de providências para sanar divergências e irregularidades ou para requisitar documentos ou informações complementares e indispensáveis à instrução.

Palmas, 26 de novembro de 2025

Documento assinado eletronicamente por:
CARLOS EDGAR SOUSA FERREIRA, AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - CE, em 26/11/2025 às 09:35:39, conforme art. 18, da Instrução Normativa TCE/TO Nº 01/2012.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.tceto.tc.br/valida/econtas informando o código verificador **658275** e o código CRC BE805F3

Av. Joaquim Teotônio Segurado, 102 Norte, Cj. 01, Lts 01 e 02 - Caixa postal 06 - Plano Diretor Norte - Cep: 77.006-002. Palmas-TO.